



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 November 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA CIMAHI (DEKAT SMP 7 CIMAHI), sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir Bandung, 05 Maret 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG BARAT (DEKAT MESJID AL-ISTIQOMAH), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti buktisurat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan secara elektronik tertanggal 06 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota Cimahi dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/100/III/2010 tertanggal 19 Maret 2010;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx, xx xxx xx xxx, Desa Mekar Wangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, T/T Lahir Cimahi, 08 November 2010, Pendidikan SLTP;

4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, T/T Lahir Bandung Barat, 11 Juni 2015, Pendidikan SD;

4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, T/T Lahir Bandung Barat, 25 Agustus 2021;

Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:

6.1. Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan riwayat percakapan mesra antara Tergugat dengan Wanita tersebut di handphone milik Tergugat, bahkan Tergugat dan Wanita tersebut mengakui hubungan tersebut kepada Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita tersebut;

6.2. Tergugat tidak terbuka perihal keuangan, yakni Ketika Tergugat telah memberikan gaji kepada Pengggugat, Tergugat tidak memberikan seluruh gaji Tergugat kepada Penggugat, sehingga

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan tambahan dari Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024, dan terhitung kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Jabatan KaSuBag Umum Kepegawaian Penata Tk I /III d di Dinas Perhubungan Kota Cimahi, dan dan belum mendapatkan izin namun telah melaporkan perceraian ini kepada instansi tersebut berdasarkan Berita Acara No: 800/804/Dishub yang dikeluarkan oleh Ka Su Bag Umum Kepegawaian Dinas Perhubungan, Kota Cimahi, tertanggal 24 Februari 2025;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Jabatan KaSuBag Umum Kepegawaian Penata Tk I /III d di Dinas Perhubungan Kota Cimahi, dan dan belum mendapatkan izin namun telah melaporkan perceraian ini kepada instansi tersebut berdasarkan Berita Acara No: 800/804/Dishub yang dikeluarkan oleh Ka Su Bag Umum Kepegawaian Dinas Perhubungan, Kota Cimahi, tertanggal 24 Februari 2025;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Tergugat yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Pemeriksa selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Buk

ti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 267/100/III/2010, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Maret 2010. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Rancabentang Nomor 86 RT.02 RW.12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 18 Maret 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar keluhan Penggugat tentang pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan Wanita lain dan tidak terbuka perihal keuangan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

2. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rancabentang Nomor 86 RT.02 RW.12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 18 Maret 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mendengar keluhan Penggugat tentang pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan Wanita lain dan tidak terbuka perihal keuangan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Jabatan KaSuBag Umum Kepegawaian Penata Tk I /III d di Dinas Perhubungan Kota Cimahi, dan dan

Hlm 6 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapatkan izin namun telah melaporkan perceraian ini kepada instansi tersebut berdasarkan Berita Acara No: 800/804/Dishub yang dikeluarkan oleh KaSuBag Umum Kepegawaian Dinas Perhubungan, Kota Cimahi, tertanggal 24 Februari 2025, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), Hakim Pemeriksa berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim Pemeriksa telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Maret 2010, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxx

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Bahwa sejak Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan Wanita lain dan tidak terbuka perihal keuangan;

4. Bahwa sejak Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Pemeriksa membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 18 Maret 2010 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Maret 2010, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. xxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Bahwa sejak Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan Wanita lain dan tidak terbuka perihal keuangan;
4. Bahwa sejak Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2012, bagi Penggugat

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan Wanita lain dan tidak terbuka perihal keuangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون.**

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambalnya sebagai pendapat Majelis,

**إِنَّ لِلزَّوْجَةِ تَطْلِبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقِ إِذَا ادَّعَتْ اَضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا
اضْرَارًا**

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan Wanita lain dan tidak terbuka perihal keuangan dan Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang keputusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **H. Uwes S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.
Panitera Pengganti,

H. Uwes, S.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
Perkara			
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4.	PNBP	: Rp.	20.000,00
Panggilan			
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH			: Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 hlm – Putusan No. 496/Pdt.G/2025/PA.Cmil